

Nachteilsausgleich an der BHH – Merkblatt für Studierende

Worum geht es bei einem Nachteilsausgleich?

Der Nachteilsausgleich ist ein Rechtsanspruch für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung auf eine bedarfsgerechte Anpassung von Studien- und Prüfungsbedingungen. Er zielt nicht darauf ab, Leistungsanforderungen aufzuweichen, sondern darauf, **Schwierigkeiten, die sich aus einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung ergeben, zu kompensieren**. Es geht also nicht um individuelle Wünsche oder eine Absenkung der Leistungsanforderungen für eine Person, sondern darum, **inklusive und chancengerechte Bedingungen** herzustellen, um eine Leistung erbringen oder an den Lehrveranstaltungen teilnehmen zu können. Den Nachteilsausgleich am Einzelfall zu orientieren, erlaubt eine **flexible Anpassung an unterschiedliche Situationen und Bedarfe**.

Zudem sollen auch die Studierenden hier einen Rechtsanspruch auf eine bedarfsgerechte Anpassung von Studien- und Prüfungsbedingungen erhalten, die aufgrund von Schwangerschaft, Elternschaft oder Pflege einer angehörigen Person vor besonderen Herausforderungen stehen.

Die entsprechenden formalen Regelungen finden Sie in § 12 der Studien- und Prüfungsordnung der BHH (StuPrO).

Wer kann einen Nachteilsausgleich beantragen?

Alle Studierenden, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, unterliegen prinzipiell den **gleichen Leistungsbewertungsmaßstäben**. Mit dem Nachteilsausgleich soll es denjenigen **mit Beeinträchtigung** ermöglicht werden, die Studien- und Prüfungsleistungen unter Voraussetzungen zu erbringen, die ihre individuellen Bedarfe berücksichtigen und gleichzeitig den für die Mit-Studierenden geltenden Konditionen so nah wie möglich kommen. Der Nachteilsausgleich soll nur den **krankheitsbedingten Prüfungsnachteil** gegenüber den Studierenden ohne Beeinträchtigung **beseitigen**, aber nicht zu einer Überkompensation oder Übervorteilung führen. Allerdings nimmt die überwiegende Mehrheit der Studierenden mit Beeinträchtigung aus Unkenntnis, aber auch aus Angst vor Stigmatisierung sowie aus dem Wunsch heraus, keine "Extra-Behandlung" zu bekommen und „normal“ zu sein, keinen Nachteilsausgleich in Anspruch.

Weiterhin ist im Bedarfsfall die barrierefreie und ungehinderte Teilnahme an Lehrveranstaltungen für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen zu ermöglichen.

Hinweis: Bei akuten Erkrankungen und unplanmäßigen Krankheitsschüben, die zu einer akuten Arbeits- bzw. Prüfungsunfähigkeit führen, ist ein ärztliches Attest erforderlich. Diese berechtigt zum Rücktritt von einer Prüfung. Der Anspruch auf nachteilsausgleichende Maßnahmen hingegen ergibt sich aus länger andauernden Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen. (vgl. hierzu **§ 18 StuPrO**).

Antragsverfahren

Der Antrag auf Nachteilsausgleich muss **schriftlich beim Prüfungsamt** der BHBH beantragt werden (studierendenservice@bhh.hamburg.de) . Der Antrag muss enthalten:

- Darlegung der Beeinträchtigung, die durch die chronische Erkrankung, Behinderung oder familiäre Situation besteht
- Darlegung von geeigneten nachteilsausgleichenden Maßnahmen
- Glaubhaftmachung des Beeinträchtigungsgrundes (z.B. aktuelles fachärztliches Attest)

Bei einem Antrag für einen Nachteilsausgleich bei Prüfungen übernimmt die nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Nachteilsausgleich zuständige Stelle (Prüfungsausschussvorsitzende bzw. Prüfungsausschussvorsitzender, unterstützt vom Prüfungsamt). Die bzw. der Prüfungsausschussvorsitzende prüft die eingereichten Unterlagen, befindet über die Anträge und teilt die Entscheidung den Antragstellenden schriftlich mit.

Ein positiver Bescheid führt die beschlossenen nachteilsausgleichenden Mittel detailliert auf. Die Information der Lehrenden und Prüfenden bzw. Prüfungsaufsichten erfolgt durch das Prüfungsamt, welches für die organisatorische Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen Sorge trägt.

Im Falle eines Antrags für einen barrierefreien Zugang zu den Räumlichkeiten, Lehrveranstaltungen oder den Lehrmaterialien erfolgt die Entscheidung und der Bescheid über den Studierendenservice nach Rücksprache mit dem/der Schwerbehindertenbeauftragten.

Gegen die Ablehnung eines Nachteilsausgleichs kann schriftlich **Widerspruch** eingelegt werden

Wichtiger Hinweis:

Die BHH kann ausschließlich Entscheidungen über den Studienbetrieb an der Hochschule und die Hochschulprüfungen treffen. Für reine Berufsschulprüfungen müssen Sie an der Berufsschule einen Antrag auf Nachteilsausgleich stellen.

Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre/Ihren Inklusionsbeauftragten der jeweiligen Berufsschule; ggf. sprechen Sie Ihre Klassenlehrerin bzw. Ihren Klassenlehrer an.

Sind Prüfungen in BHH-Modulen betroffen, die Lernfelder der Berufsschule beinhalten, so stimmen sich die BHH und die Berufsschule über einen einheitlichen Nachteilsausgleich ab. Hierfür benötigen wir Ihr Einverständnis.

Ein weiterer Antrag auf Nachteilsausgleich kann bei der jeweils zuständigen Stelle (Handelskammer oder Handwerkskammer) beantragt werden.

Bitte wenden Sie sich an die dortigen Ansprechpartner.

[Nachteilsausgleich bei Prüfungen der beruflichen Bildung - Handelskammer Hamburg \(ihk.de\)](http://ihk.de)

Haben Sie Rückfragen oder Beratungsbedarf?

Bitte sprechen Sie uns an:

Prof. Dr. Jennifer Schietzel-Kalkbrenner (Vertrauensperson und Behindertenbeauftragte)

jennifer.schietzel-kalkbrenner@bhh.hamburg.de

Klaas Rothenburg oder Stephan Zaune:

studienberatung@bhh.hamburg.de

Bei Fragen zum Verfahren melden Sie sich auch gerne unter

studierendenservice@bhh.hamburg.de

Rechtliche Regelung an der BHH:

Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung

§ 12 Sonderbestimmungen zum Nachteilsausgleich, Mutterschutz, Elternzeit und Studierende mit Kindern

(1) Macht eine Studierende oder ein Studierender glaubhaft, dass sie oder er wegen einer Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Prüfungsfristen abzulegen, trifft die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses geeignete Maßnahmen, den durch die Behinderung oder Erkrankung entstandenen Nachteil auszugleichen. Die Behindertenbeauftragte oder der Behindertenbeauftragte nach § 88 HmbHG ist einzubinden. Geeignete Maßnahmen können u.a. die Verlängerung der Bearbeitungszeit für Prüfungsleistungen bzw. die Verlängerung von Fristen für das Ablegen von Prüfungen sein oder das Festlegen gleichwertiger Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form. Für Studierende mit Kindern werden auf Antrag ebenfalls geeignete Maßnahmen getroffen, die ihnen das Ablegen der Prüfungen ohne

Benachteiligung aufgrund ihrer Elternschaft ermöglicht. Entsprechend sind auf Antrag geeignete Maßnahmen für Studierende zu treffen, die Angehörige pflegen.

(2) Die schwangere Studierende ist entsprechend den Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes von der Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach Anzeige der Schwangerschaft befreit. Nach Ablauf der Schutzfrist kann die Studierende auf Antrag die Prüfungen nachholen oder das Studienjahr wiederholen. Dem Einzelfall ist hier, auf Antrag der Studierenden unter Einbeziehung der Gleichstellungsbeauftragten, analog zu Absatz 1 angemessene Rechnung zu tragen.

(3) Die zur Elternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) berechtigten Studierenden werden auf Antrag von der Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prüfungen befreit. Nach Ablauf der Elternzeit können Studierende auf Antrag das Studienjahr wiederholen, in dem ihre Elternzeit begonnen hat.

(4) Zur Glaubhaftmachung der Gründe nach Absatz 1, 2 und 3 kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden.

Regelung aus dem BBiG (eine entsprechende Regelung liegt in der Handwerksordnung vor, § 42 HwO)

Berufsbildungsgesetz (BBiG)

§ 65 Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen

- (1) Regelungen nach den §§ 9 und 47 sollen die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die zeitliche und sachliche Gliederung der Ausbildung, die Dauer von Prüfungszeiten, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte Menschen.
- (2) Der Berufsausbildungsvertrag mit einem behinderten Menschen ist in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse (§ 34) einzutragen. Der behinderte Mensch ist zur Abschlussprüfung auch zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des § 43 Absatz 1 Nummer 2 und 3 nicht vorliegen

Berufsschule:

APO-AT (Ausbildungs- und Prüfungsordnung für berufsbildende Schulen der FHH)

§ 32 Nachteilsausgleich

Schülerinnen und Schülern, denen infolge einer Behinderung oder einer besonders schweren Beeinträchtigung des Lesens und Schreibens der Nachweis ihres Leistungsstands wesentlich erschwert ist, sind angemessene Erleichterungen zu gewähren. Als solche Erleichterungen kommen insbesondere eine Verlängerung der vorgesehenen Arbeitszeit sowie die Zulassung oder Bereitstellung technischer oder didaktischer Hilfsmittel in Betracht. Die Gewährung von Erleichterungen wegen einer besonders schweren Beeinträchtigung des Lesens und Schreibens setzt in der Regel eine vorangegangene mehrjährige Förderung voraus. Ferner muss die

Beeinträchtigung in der weiteren Ausbildung durch Hilfsmittel ausgeglichen werden können. Die Gewährung eines Nachteilsausgleichs lässt die fachlichen Anforderungen unberührt. Ist ein Nachteilsausgleich wegen Schwangerschaft einer Schülerin erforderlich, gelten die Sätze 1, 2 und 5 entsprechend.